

주의 요구

1. 제 목 : 특별채권 관련 담보권 실행 업무 불철저
2. 소관부점 : 기업회생지원처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

기업회생지원처는 「업무분장세칙」 제22조 제4호에 따라 기업개선 채권, 특별채권 등 기업채권의 정리·관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「특별채권관리업무규정」 제21조에 따르면 채무관계자의 담보물건에 대하여 담보권을 실행하는 경우 세부절차 및 방법에 관하여는 「인수채권정리업무규정」을 준용하도록 되어 있고

「인수채권정리업무규정」 제110조에 따르면 이 규정에서 정하지 아니한 사항 등에 대하여는 「수탁채권정리업무요강」을 준용하도록 되어 있으므로 특별채권 관련 담보권을 실행하는 경우 위 규정에서 정하고 있는 사항을 준수하도록 해야 한다.

한편, 「인수채권정리업무규정」 제47조 제1항에 따르면 매각기일 통지서를 접수하였을 때에는 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상,

임차금 또는 보증금의 수액, 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일대책을 수립한다고 되어 있고

「수탁채권정리업무요강」 제59조 제1항에 따르면 매각기일 후에는 지체 없이 매각결과를 보고하도록 되어 있으며, 제65조 제1항에 따르면 경매가 종결되었을 때에는 그 결과를 보고하도록 되어 있다.

따라서, 특별채권 관련 담보 물건에 대하여 담보권을 실행하는 경우 최저매각가격, 선순위 채권 및 매입가격 등을 종합적으로 검토하여 손익을 사전에 예측하고 정당한 회수 및 수익을 제고할 수 있도록 매각기일대책 수립 및 종결 보고 등 경매 진행 관리를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 기업회생지원처에서 관리하는 특별채권(파산채권 포함, 이하 같음) 관련 담보권 실행 업무 실태를 점검¹⁾한 결과

(1) 경매 매각기일대책 수립 불철저

2019. 9. 20. 인수한 ◇◇은행 ◇◇◇◇-◇◇(차주명 □□□□(주)) 관련 경매사건(△△△△ 2020타경△△△△△)의 경우 2021. 8. 25. 매각기일 및 매각결정기일통지서가 접수되어 2021. 11. 30. 3차 매각기일에 낙찰²⁾될 때까지 단 한 번도 매각기일대책을 수립하지 않는 등

1) 감사대상기간 중 경매종결 19건 및 진행 5건 총 24건에 대하여 점검(경매개시 결정되었으나 매각기일 결정이 없는 12건은 감사 대상에서 제외)

2) (매각기일) 1차 2021. 9. 28., 2차 2021. 10. 26., 3차 2021. 11. 30.

[표 1] 및 [별표 1] “매각기일대책 미수립 명세”와 같이 경매사건 24건에 대한 매각기일 총 60회 중 단 3회만 매각기일대책을 수립한 것으로 확인되었다.

[표 55] 매각기일대책 및 매각결과 보고 현황

구 분	사건수	총 매각 기일 회차	매각기일대책		매각결과 보고	
			수립	미수립	실시	미실시

“기재 생략”

(2) 경매 매각결과 보고 불철저

2016. 6. 24. 인수한 ▽▽은행 ▽▽▽▽-▽▽(차주명 (주)○○○) 관련 경매 사건(◆◆◆◆ 2020타경◆◆◆◆◆)의 경우 [표 56]과 같이 2021. 6. 24. 낙찰일까지 총 4회의 매각기일 중 1~3회차 매각기일에 대해서는 매각 결과 보고를 하지 않았고 매각된 4회차에 대해서만 결과 보고하였는데

이마저도 낙찰일로부터 104일 경과한 2021. 10. 6.이 되어서야 보고 하는 등 [표 2] 및 [별표 2] “경매 매각결과 보고 미실시 명세”와 같이 경매사건 24건에 대한 매각기일 총 60회 중 절반 수준인 28회에 대해서만 매각결과 보고를 실시한 것으로 확인³⁾되었다.

[표 2] ▽▽은행 ▽▽▽▽-▽▽ 특별채권 경매 진행 내역

회차	매각기일	최저매가가격	결과	결과보고
----	------	--------	----	------

“기재 생략”

3) 매각기일 결과 보고를 실시한 28회 중에서도 낙찰된 매각기일에 대한 결과 보고를 10일 이상 지연한 사례가 12건으로 확인됨(최대 243일 경과)

(3) 경매 종결 보고 미실시 및 지연

2020. 9. 25. 인수한 ■■은행 ■■■■■-■(차주명 (주)○○○○○) 관련 경매 사건(△△△△ 2020타경△△△△)의 경우 2021. 7. 27. 배당금 240,000천 원을 수령하고도 감사일 현재까지 경매종결 보고를 하지 않았고

2016. 6. 24. 인수한 ◇◇은행 ◇◇◇◇-◇◇(차주명 □□□□□ □□□) 관련 경매사건(△△△△ 2019타경△△△△△)의 경우 2020. 7. 2. 배당금 663,317천 원을 수령하였는데 148일이 지난 2020. 7. 2.이 되어서야 경매 종결 보고하는 등 [표 3]과 같이 경매종결 사건 19건 중 총 경매보고를 실시하지 않거나 지연⁴⁾한 11건(미실시 2건, 지연 9건)이 확인되었다.

[표 3] 경매종결 보고 미실시 및 지연 명세

순번	차주번호	차주명	경매사건번호	배당일	경매종결 보고일	지연 일수
----	------	-----	--------	-----	-------------	----------

“기재 생략”

4) 배당일로부터 10일 이상 경과하여 경매종결 보고한 경우

순번	차주번호	차주명	경매사건번호	배당일	경매종결 보고일	지연 일수
----	------	-----	--------	-----	-------------	----------

[소관부점 의견] 기업회생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 특별채권 담보 물건에 대한 담보권 실행 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업회생지원처장은 특별채권의 회수 수익을 제고하기 위해 매각 기일대책 수립 및 경매종결 보고 등 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(주의)

[별표 1]

매각기일대책 미수립 명세

순번	차주	차주명	경매사건	총 매각 회차	매각기일대책	
					수립	미수립

“기재 생략”

순번	차주	차주명	경매사건	총 매 각 회 차	매 각기일대책	
					수립	미수립

[별표 2]

경매 매각결과 보고 미실시 명세

순번	차주	차주명	경매사건	총 매각 회차	경매 매각결과 보고	
					실시	미실시

“기재 생략”

순번	차주	차주명	경매사건	총 매 각 회 차	경매 매 각 결과 보고	
					실시	미실시
